

民事起诉状

（买卖合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权益，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究法律责任。

当事人信息

原告 (自然人)	姓名： 性别：男 ☐ 女 ☐ 出生日期： 年 月 日 民族： 工作单位： 职务： 联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 (法人、非法人组织)	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人： 职务： 联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司 ☐ 股份有限公司 ☐ 上市公司 ☐ 其他企业法人 ☐ 事业单位 ☐ 社会团体 ☐ 基金会 ☐ 社会服务机构 ☐ 机关法人 ☐ 农村集体经济组织法人 ☐ 城镇农村的合作经济组织法人 ☐ 基层群众性自治组织法人 ☐ 个人独资企业 ☐ 合伙企业 ☐ 不具有法人资格的专业服务机构 ☐ 所有制性质：国有 ☐ (控股 ☐ 参股 ☐) 民营 ☐ 其他 _____

委托诉讼代理人	有 ☐ 姓名： 单位： 职务： 联系电话： 代理权限：一般授权 ☐ 特别授权 ☐ _____ 无 ☐
被告 (自然人)	姓名： 性别：男 ☐ 女 ☐ 出生日期： 年 月 日 民族： 工作单位： 职务： 联系电话： 住所地(户籍所在地)： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 (法人、非法人组织)	名称： 住所地(主要办事机构所在地)： 注册地/登记地： 法定代表人/负责人： 职务： 联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司 ☐ 股份有限公司 ☐ 上市公司 ☐ 其他企业法人 ☐ 事业单位 ☐ 社会团体 ☐ 基金会 ☐ 社会服务机构 ☐ 机关法人 ☐ 农村集体经济组织法人 ☐ 城镇农村的合作经济组织法人 ☐ 基层群众性自治组织法人 ☐ 个人独资企业 ☐ 合伙企业 ☐ 不具有法人资格的专业服务机构 ☐ 所有制性质：国有 ☐ (控股 ☐ 参股 ☐) 民营 ☐ 其他_____
第三人 (自然人)	姓名： 性别：男 ☐ 女 ☐ 出生日期： 年 月 日 民族： 工作单位： 职务： 联系电话： 住所地(户籍所在地)： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 (法人、非法人组织)	名称： 住所地(主要办事机构所在地)： 注册地/登记地： 法定代表人/负责人： 职务： 联系电话： 统一社会信用代码：

第三人 (法人、非法人组织)	类型：有限责任公司 ☐ 股份有限公司 ☐ 上市公司 ☐ 其他企业法人 ☐ 事业单位 ☐ 社会团体 ☐ 基金会 ☐ 社会服务机构 ☐ 机关法人 ☐ 农村集体经济组织法人 ☐ 城镇农村的合作经济组织法人 ☐ 基层群众性自治组织法人 ☐ 个人独资企业 ☐ 合伙企业 ☐ 不具有法人资格的专业服务机构 ☐ 所有制性质：国有 ☐ (控股 ☐ 参股 ☐) 民营 ☐ 其他_____
诉讼请求 (原告为卖方时,填写第1项、第2项;原告为买方时,填写第3项、第4项; 第5项至第10项为共同项)	
(可完整表述诉讼请求;为方便、准确梳理要点,相关内容请在下方要素式表格中填写)	
1. 给付价款(元)	元(人民币,下同;如外币需特别注明)
2. 迟延给付价款的利息 (违约金)	截至 年 月 日止,迟延给付价款的利息 元、违约金 元、自 之后的逾期利息、违约金,以 元为基数 按照 标准计算; 计算方式: 是否请求支付至实际清偿之日止:是 ☐ 否 ☐
3. 赔偿因卖方违约所受的 损失	支付赔偿金 元 违约类型:迟延履行 ☐ 不履行 ☐ 其他 ☐ 具体情形: 损失计算依据:
4. 是否对标的物的瑕疵 承担责任	是 ☐ 修理 ☐ 重作 ☐ 更换 ☐ 退货 ☐ 减少价款或者报酬 ☐ 其他 ☐ : 否 ☐
5. 要求继续履行或者解 除合同	继续履行 ☐ 日内履行完毕付款 ☐ 供货 ☐ 义务 判令解除合同 ☐ 确认买卖合同已于 年 月 日解除 ☐
6. 是否主张担保权利	是 ☐ 内容: 否 ☐
7. 是否主张实现债权的 费用	是 ☐ 费用明细: 否 ☐
8. 是否主张诉讼费用	是 ☐ 否 ☐
9. 其他请求	
10. 标的总额	

约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有 ☐ 合同条款及内容： 无 ☐
2. 是否已经诉前保全	是 ☐ 保全法院： 保全时间： 保全案号： 否 ☐ (如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料)
事实与理由	
(可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写)	
1. 合同的签订情况 (名称、编号、签订时间、地点等；如无书面合同，请注明“无书面合同”)	
2. 合同主体	出卖人(卖方)： 买受人(买方)：
3. 买卖标的物情况 (标的物名称、规格、质量、数量等)	
4. 合同约定的价格及支付方式	单价 元；总价 元； 以现金 ☐ 转账 ☐ 票据 ☐ (写明票据类型) 其他 ☐ 方式 一次性 ☐ 分期 ☐ 支付 分期方式：
5. 合同约定的交货时间、地点、方式、风险承担、安装、调试、验收	
6. 合同约定的质量标准及检验方式、质量异议期限	
7. 合同约定的违约金(定金)	违约金 ☐ 元(合同条款：第 条) 定金 ☐ 元(合同条款：第 条) 迟延履行违约金 ☐ %/日(合同条款：第 条)

8. 价款支付及标的物交付情况	按期支付价款 按期交付标的物	元, 逾期付款 件, 逾期交付	元, 逾期未付款 件, 逾期未交付	元 件
9. 是否存在迟延履行	是 ☐ 迟延时间: 逾期付款 ☐ 逾期交货 ☐ 否 ☐			
10. 是否催促过履行	是 ☐ 催促情况: 年 月 日通过 方式进行了催促 否 ☐			
11. 买卖合同标的物有无质量争议	有 ☐ 具体情况: 无 ☐			
12. 标的物质量规格或履行方式是否存在不符合约定的情况	是 ☐ 具体情况: 否 ☐			
13. 是否曾就标的物质量问题进行协商	是 ☐ 具体情况: 否 ☐			
14. 是否通知解除合同	是 ☐ 具体情况: 否 ☐			
15. 被告应当支付的利息、违约金、赔偿金	利息 ☐ 元 违约金 ☐ 元 赔偿金 ☐ 元 共计 元 计算方式:			
16. 是否签订物的担保(抵押、质押)合同	是 ☐ 签订时间: 否 ☐			
17. 担保人、担保物	担保人: 担保物:			
18. 是否最高额担保(抵押、质押)	是 ☐ 担保债权的确定时间: 担保额度: 否 ☐			
19. 是否办理抵押、质押登记	是 ☐ 正式登记 ☐ 预告登记 ☐ 否 ☐			
20. 是否签订保证合同	是 ☐ 签订时间: 保证人: 主要内容: 否 ☐			
21. 保证方式	一般保证 ☐ 连带责任保证 ☐			
22. 其他担保方式	是 ☐ 形式: 否 ☐			
23. 请求承担责任的依据	合同约定: 法律规定:			

24. 其他需要说明的内容（可另附页）	
25. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解 ☐ 不了解 ☐
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期待，且审理、执行周期相对较长。 了解☐ 不了解☐ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解☐ 不了解☐ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解☐ 不了解☐ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解☐ 不了解☐ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解☐ 不了解☐
是否考虑先行调解	是 ☐ 否 ☐ 暂不确定，想要了解更多内容 ☐

具状人（签字、盖章）：

日期：